

Sınır Dışı (Deport) Etme Kararı ve İdari Gözetim Kararına İtiraz Süreci

6458 Sayılı YUKK m.54-57 Uyarınca Sınır Dışı Etme Şartları, 7 Günlük İptal Davası ve İdari Gözetime İtiraz

Bu rehber, 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat ve Göç İdaresi uygulama esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Özet

Sınır dışı etme kararı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinde sayılan hâllerden birinin varlığı hâlinde valilikçe alınan ve yabancıyı Türkiye'den çıkarılmasını öngören idari bir işlemdir. Karara karşı, tebliğden itibaren yalnızca yedi gün içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir; mahkeme başvurusu on beş gün içinde sonuçlandırır ve verdiği karar kesindir. Sınır dışı kararıyla birlikte veya sonrasında, kaçma-kaybolma riski, sahte belge kullanımı ya da kamu güvenliğine tehdit gibi hâllerde yabancı hakkında ayrıca idari gözetim kararı alınabilir; bu karara karşı ise Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz edilir. İki itiraz yolu birbirinden bağımsızdır: idari gözetime itirazın kabulü yalnızca özgürlükten yoksun bırakılmayı sona erdirir, sınır dışı işlemini durdurmaz; sınır dışı işleminin durdurulması için ayrıca iptal davası açılması ve mümkünse yürütmenin durdurulması talep edilmesi gerekir. Sürecin son derece kısa ve kesin sürelerle tabi olması, hak kaybı yaşanmaması için derhâl hukuki destek alınmasını zorunlu kılar.

Sınır Dışı Etme Kavramı ve Hukuki Dayanağı

Devletlerin egemenlik yetkisinin doğal bir sonucu olarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği bakımından sakıncalı görülen yabancıların ülke sınırları dışına çıkarılması mümkündür. Türk hukukunda bu yetki, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun (YUKK) ilgili hükümleriyle düzenlenmiştir. Sınır dışı etme kararı, yabancıyı menşe ülkesine, transit geçtiği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye gönderilmesini öngören, gerekçeli ve tebliğe tabi bir idari işlemdir.

Sınır dışı etme kararını vermeye yetkili makam valiliktir. Valilik bu kararı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatı üzerine alabileceği gibi resen de alabilir. Karar, hakkında işlem yapılan yabancıya, yasal temsilcisine veya avukatına tebliğ edilir; yabancı avukatla temsil edilmiyorsa kendisine kararın sonucu, itiraz usulü ve süreleri hakkında bilgi verilmesi kanuni bir zorunluluktur.

Sınır Dışı Edilebilecek Kişiler (YUKK m.54)

Kanunun 54. maddesi, haklarında sınır dışı etme kararı alınabilecek yabancıları sınırlı sayı ilkesiyle belirlemiştir. Başlıca hâller şunlardır:

- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
- Terör örgütü veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi ya da destekleyicisi olanlar
- Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izni işlemlerinde gerçek dışı bilgi veya sahte belge kullananlar
- Türkiye'de bulunduğu süre boyunca geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar
- Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
- Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar ya da vizesi iptal edilenler
- İkamet izni iptal edilenler veya ikamet izni süresini kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın on günden fazla ihlal edenler
- Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler
- Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler
- Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler
- Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, kabul edilemez bulunan veya statüsü sona erdirilen yabancılardan Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar

Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacak Kişiler (YUKK m.55)

Kanun, yukarıdaki hâllerden birini taşıyalar dahi belirli yabancıların sınır dışı edilemeyeceğini öngörmüştür. Bu koruma, insan hakları hukukunun temel ilkelerinin bir yansımasıdır:

- Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağına ilişkin ciddi emare bulunanlar
- Ciddi sağlık sorunları, yaşı veya hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
- Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
- Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
- Tedavileri tamamlanıncaya kadar psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları

Bu kapsamda bulunan yabancılardan, belirli bir adreste ikamet etmeleri veya öngörülen şekil ve sürelerde idareye bildirimde bulunmaları istenebilir.

Türkiye'yi Terke Davet ve İdari Gözetim Kararı

Sınır dışı etme kararı alınan yabancıya, kural olarak Türkiye'yi terk etmesi için on beş günden az olmamak üzere otuz güne kadar süre tanınır ve bu süre içinde çıkış yapması için harca tabi olmayan bir Çıkış İzin Belgesi düzenlenir. Ancak kaçma ve kaybolma riski bulunanlara, yasal giriş-çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara veya kamu güvenliği ile kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara bu süre tanınmaz; bu kişiler hakkında doğrudan idari gözetim kararı alınır.

İdari gözetim kararı, sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar yabancının geri gönderme merkezinde tutulmasını öngören ayrı bir idari işlemdir. Yabancı, idari gözetim altında en fazla altı ay tutulabilir; sınır dışı işlemlerinin yabancından kaynaklanan sebeplerle (yetkili makamlarla iş birliği yapmama, ülkesine ilişkin bilgi ve belge vermeme gibi) tamamlanamaması hâlinde bu süre altı ay daha uzatılabilir.

İki Ayrı İtiraz Yolunun Karşılaştırılması

Özellik	Sınır Dışı Kararına İtiraz	İdari Gözetim Kararına İtiraz
Başvurulacak Mercî	İdare Mahkemesi (iptal davası)	Sulh Ceza Hâkimliği
Süre	Tebliğden itibaren 7 gün	Süreye bağlı olmaksızın her zaman mümkün
Karar Süresi	15 gün içinde sonuçlandırılır	Kanunen 5 gün, uygulamada 1-2 hafta
Kararın Niteliği	Kesin, istinaf ve temyiz yolu kapalı	Yeniden itiraz mümkün
Etkisi	Sınır dışı işlemini durdurur	Yalnızca özgürlükten yoksun bırakılmayı sonlandırır

Bu iki hukuki yolun birbirinden bağımsız olduğu özellikle vurgulanmalıdır. İdari gözetim kararına yapılan itirazın kabulü, yabancının geri gönderme merkezinden çıkmasını sağlar; ancak sınır dışı etme işlemini durdurmaz. Sınır dışı işleminin durdurulması ve kararın kaldırılması için ayrıca idare mahkemesinde iptal davası açılması gerekir.

Sınır Dışı Etme Kararına İtiraz (İptal Davası)

Hakkında sınır dışı etme kararı bulunan yabancı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde, kararı veren valiliğin bulunduğu ildeki idare mahkemesinde iptal davası açabilir. Görevli ve yetkili mahkeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca sınır dışı etme kararını veren valiliğin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Dava açan yabancı, bu başvurusunu kararı veren makama da bildirmekle yükümlüdür.

İdare mahkemesi, başvuruyu en geç on beş gün içinde sonuçlandırır ve verdiği karar kesindir; bu karara karşı istinaf veya temyiz yolu kapalıdır. Dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulmuş olması hâlinde, yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilemez. Bu düzenleme, yedi günlük sürenin kaçırılmaması gerektiğini ve dava dilekçesinin ilk seferde eksiksiz ve güçlü delillerle hazırlanmasının hayati önem taşıdığını göstermektedir; zira istinaf imkânı bulunmadığından ilk ve tek yargılama fırsatı bu davadır.

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari gözetim kararına karşı itiraz, yabancı veya avukatı tarafından gerekçeli bir dilekçeyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapılır. Yetkili hâkimlik, idari gözetim kararını veren valiliğin bulunduğu yer veya yabancının fiilen tutulduğu yer Sulh Ceza Hâkimliği'dir. İtiraz başvurusu yapılmış olması, hâkimlik olumlu karar verene kadar yabancının idari gözetim altında tutulmasını engellemez.

İtiraza ilişkin olumsuz karar verilmesi hâlinde, yabancı veya avukatı, idari gözetimi gerektiren şartların ortadan kalktığı veya değiştiği iddiasıyla yeniden Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurabilir. Hâkimlik, idari gözetim kararını kaldırdığı takdirde bunun yerine belirli bir adreste ikamet etme, düzenli bildirimde bulunma, aile temelli geri dönüş, geri dönüş danışmanlığı, kamu yararına hizmette gönüllü görev alma, teminat veya elektronik izleme gibi alternatif yükümlülüklerden birini veya birkaçını uygulayabilir. Bu yükümlülüklerin süresi yirmi dört ayı geçemez.

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

Özbekistan vatandaşı Bay S., ikamet izni süresinin dolmasından on iki gün sonra bir denetimde yakalanmış ve hakkında hem sınır dışı etme kararı hem de kaçma-kaybolma riski gerekçesiyle idari gözetim kararı alınarak geri gönderme merkezine götürülmüştür.

Süreç ve Hukuki Müdahale

Bay S.'nin ailesi, kararların tebliğinden iki gün sonra avukat aracılığıyla iki ayrı başvuru yapmıştır: sınır dışı etme kararına karşı yedi günlük süre içinde idare mahkemesinde iptal davası açılmış; eş zamanlı olarak idari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz edilerek Bay S.'nin Türkiye'de yerleşik iş ve aile bağları, düzenli adres kaydı ve kaçma riskinin bulunmadığı belgelerle ortaya konmuştur.

Sonuç

Sulh Ceza Hâkimliği, sunulan delilleri değerlendirerek idari gözetim kararını kaldırmış ve Bay S. hakkında belirli aralıklarla bildirimde bulunma yükümlülüğü getirmiştir. İdare mahkemesi ise on beş gün içinde verdiği kararla, ikamet izni ihlalinin on günü ancak sınırlı ölçüde aştığını ve somut olayda kamu düzenine yönelik ayrı bir tehdit bulunmadığını değerlendirerek sınır dışı etme kararını iptal etmiştir.

Sürece İlişkin Pratik Bilgiler

Ařama	Süre	Sahadan Not
Sınır dıřı kararına karřı iptal davası	Tebliğden itibaren 7 gün	İstinaf/temyiz yolu kapalı olduėundan dilekçe ilk seferde eksiksiz hazırlanmalıdır.
İdare mahkemesi karar süresi	15 gün	Dava süresince yabancı sınır dıřı edilemez.
İdari gözetim kararına itiraz	Süreye baėlı deėil, her zaman mümkün	Kanunen 5 gün öngörölse de uygulamada 1-2 hafta sürebilir.
Geri gönderme merkezinde azami tutulma	6 ay + 6 ay uzatım	Uzatma yalnızca yabancıdan kaynaklanan gecikme hâllerinde mümkündür.
Terke davet süresi	15-30 gün	Kaçma riski veya sahte belge kullanımı hâlinde bu süre hiç tanınmaz.
Alternatif yükümlölük süresi	Azami 24 ay	İdari gözetime alternatif olarak hâkimlikçe belirlenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sınır dışı etme kararına itiraz ederken ayrıca idari gözetime de itiraz etmem gerekir mi?

Evet, ikisi ayrı hukuki yollardır. İdari gözetim kararına yapılan itirazın kabulü yalnızca geri gönderme merkezinden çıkmanızı sağlar; sınır dışı işlemini durdurmaz. Sınır dışı kararının iptali ve işlemin durdurulması için idare mahkemesinde ayrıca iptal davası açılması gerekir.

Sınır dışı etme kararına karşı açtığım dava kaybedilirse itiraz veya temyiz edebilir miyim?

Hayır. Sınır dışı etme kararına karşı açılan iptal davasında idare mahkemesinin verdiği karar kesindir; istinaf veya temyiz yolu kanunen kapalıdır. Bu nedenle dava dilekçesinin ilk aşamada güçlü delillerle ve eksiksiz hazırlanması büyük önem taşır.

Yedi günlük süreyi kaçırırsam ne olur?

Yedi günlük dava açma süresinin kaçırılması hâlinde sınır dışı etme kararı kesinleşir ve idare, kararı icra ederek yabancıyı sınır dışı edebilir. Bu süre kesin nitelikte olduğundan derhâl hukuki destek alınması gerekir.

Geri gönderme merkezinde altı ayı aşan bir süre tutulabilir miyim?

Kural olarak idari gözetim en fazla altı ay sürebilir. Bu süre, sınır dışı işlemlerinin yabancidan kaynaklanan sebeplerle (kimlik ve seyahat belgelerinin temininde iş birliği yapılmaması gibi) tamamlanamaması hâlinde altı ay daha uzatılabilir; toplamda azami on iki aya ulaşabilir.

Kanser tedavisi görüyorum, sınır dışı edilebilir miyim?

Hayati tehlike arz eden bir hastalık nedeniyle tedaviniz devam ederken, sınır dışı edileceğiniz ülkede bu tedaviyi sürdürme imkânı bulunmuyorsa, YUKK m.55 uyarınca sınır dışı edilemezsiniz. Ancak gidilecek ülkede tedaviye devam etme imkânı varsa bu koruma uygulanmaz; durumun sağlık raporlarıyla somut olarak ortaya konması gerekir.

Terke davet edilirse tekrar Türkiye'ye gelebilir miyim?

Terke davet prosedürü, sınır dışı kararının pasaporta işlenmesini önleyen daha lehte bir yoldur; ancak bu süreçte Türkiye'de kalma imkânı yoktur. Gelecekte tekrar giriş yapabilme ihtimali, ayrılış gerekçenize ve varsa devam eden bir giriş yasağına göre değişir; her somut durumun ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Danışmansız Yürütülen Süreçlerde Karşılaşılan Kritik Hatalar

Dikkat: Bu Hatalar Geri Dönüşü Olmayan Sınır Dışı Sonucuna Yol Açabilir

- Yedi Günlük Süreyi Kaçırarak:** Sınır dışı kararına karşı iptal davası açma süresinin kesin ve çok kısa olduğunun bilinmemesi; bu süre geçtikten sonra dava açma hakkı geri alınamaz şekilde kaybedilir.
- İki İtiraz Yolunu Karıştırmak:** Yalnızca idari gözetim kararına itiraz edip sınır dışı kararına karşı iptal davası açmamak; bu durumda geri gönderme merkezinden çıksa dahi yabancı hakkındaki sınır dışı işlemi yürürlükte kalmaya devam eder.
- Delilsiz İtiraz:** Kaçma ve kaybolma riski bulunmadığını gösteren adres kaydı, aile bağları, iş ilişkisi gibi somut delillerin Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulmaması; bu durum idari gözetim kararının devamıyla sonuçlanır.
- Sağlık ve İnsani Durumun Belgelenmemesi:** YUKK m.55 kapsamındaki korumadan (ağır hastalık, hamilelik, mağduriyet) yararlanabilecek durumların güncel raporlarla idareye ve mahkemeye sunulmaması.
- İstinaf Beklentisiyle Hazırlıksız Dava Açmak:** Sınır dışı kararına karşı açılan davada istinaf yolu bulunmadığı unutulurken dilekçenin eksik hazırlanması; ilk ve tek yargılama fırsatının bu şekilde zayıflatılması telafisi güç sonuçlar doğurur.

Sonuç

Sınır dışı etme ve idari gözetim kararları, yabancının kişi özgürlüğünü ve Türkiye'de kalma hakkını doğrudan etkileyen, son derece kısa ve kesin sürelerle tabi idari işlemlerdir. Yedi günlük dava açma süresinin kaçırılması ya da iki ayrı itiraz yolunun birbirine karıştırılması, çoğu zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Küheylan Hukuk Bürosu olarak, sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesinde açılacak iptal davasından idari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hâkimliği'ne yapılacak itiraza kadar sürecin tamamını eş zamanlı ve kararlılıkla yürütüyor; müvekkillerimizin hem özgürlüğünün hem de Türkiye'de kalma hakkının korunması için ilk andan itibaren yanlarında yer alıyoruz.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat esas alınarak genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her somut olayın kendine özgü koşullarına ve idarenin güncel uygulamasına göre sonuç değişebilir. Sınır dışı ve idari gözetim süreçlerinde yapılacak usul ve süre hataları telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına yol açabileceğinden, sürecin derhâl bir avukat desteğiyle yürütülmesi önemle tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.